

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1049/2538

นาย คำหล้า มณีรัตน์
นาย วันชัย จันทรสวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27

พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 33, มาตรา 39 วรรคสอง, มาตรา 40 (3),
มาตรา 84 วรรคหนึ่ง

น. เป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความชั้นหนึ่งอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2528ใช้บังคับดังนั้นใบอนุญาตดังกล่าวจึงมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2528ตามที่พระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2528มาตรา84วรรคหนึ่งบัญญัติไว้หากน.ประสงค์จะทำการเป็นทนายความต่อไปจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุแทน. มิได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจึงเป็นการขาดต่อใบอนุญาตตามมาตรา39วรรคสอง การที่น. ซึ่งขาดจากการเป็นทนายความอยู่ก่อนแล้วตามมาตรา40(3)ทำการเป็นทนายความของจำเลยในศาลชั้นต้นต่อแต่นั้นมาย่อมเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2528มาตรา33กระบวนพิจารณาที่น. ดำเนินการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้. จะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความและนายทะเบียนสภาทนายความได้รับใบคำขอดังกล่าวไว้ในภายหลังก็ไม่อาจทำให้การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของน. ดังกล่าวแล้วกลับเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาได้ตราบใดที่น. ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความของสภาทนายความและจำเลยยัง

มิได้ยื่นใบแต่งตั้งนายความตั้งน.เป็นนายความของจำเลยเข้ามาใหม่กระบวน
พิจารณาที่น.เป็นผู้ดำเนินการยอมไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงชอบที่ศาลชั้นต้นจะสั่งเพิก
ถอนกระบวนพิจารณาดังกล่าวเสียทั้งหมด

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาเพิกถอนรายงานการประชุมอันเป็นเท็จตั้งแต่ปี พ.ศ.
2524 ถึง พ.ศ. 2529 และห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับบริษัทให้คณะกรรมการชุดเดิม
ที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2523 เป็นกรรมการของบริษัทต่อไปจนกว่าจะมีการ
ประชุมสามัญประจำปี กับให้จำเลยชดใช้เงิน 66,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ขอให้
ยกฟ้อง

ต่อมาทนายโจทก์ยื่นคำร้องว่า นายนิตินัยทนายจำเลยซึ่งเป็นผู้เรียงและลงชื่อ
ในคำให้การจำเลยและดำเนินกระบวนพิจารณาในฐานะเป็นทนายจำเลยตลอดมานั้น
ได้ขาดต่อใบอนุญาตและสิ้นสุดสภาพการเป็นทนายความไปก่อนที่จะมาเป็น
ทนายความให้จำเลย นายนิตินัยจึงไม่มีสิทธิดำเนินการแทนคู่ความในฐานะ
ทนายความ ขอให้คำสั่งให้กระบวนพิจารณาที่นายนิตินัยได้กระทำไปในฐานะทนาย
จำเลยเป็นโมฆะ ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของทนายโจทก์แล้ว
ดำเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานจำเลยจนเสร็จสำนวนโดยจำเลยมิได้ยื่นใบแต่งตั้ง
ทนายความตั้งนายนิตินัยเข้ามาใหม่

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์ คำสั่ง และ คำพิพากษา

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า นายนิตินัยเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ทนายความชั้นหนึ่งอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ใช้บังคับ
ดังนั้นใบอนุญาตดังกล่าวจึงมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2528 ตามที่พระราช
บัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 84 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้หากนายนิตินัย
ประสงค์จะทำการเป็นทนายความต่อไป จะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในเก้า
สิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ แต่นายนิตินัยมิได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาต
ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจึงเป็นการขาดต่อใบอนุญาตตามมาตรา 39 วรรคสองแม้
นายนิตินัยมีสิทธิได้รับการต่ออายุใบอนุญาต หากได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตภายใน
เวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุและยอมชำระเงินค่าธรรมเนียม
เพิ่มร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตนั้น ตามที่มาตรา 40 บัญญัติไว้
ก็ตาม แต่นายนิตินัยก็หาได้ยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาดังกล่าวไม่ จึงต้องห้าม
ทำการเป็นทนายความว่าความในศาล หรือแต่งคำให้การ คำร้อง คำแถลงอันเกี่ยวกับการ
การพิจารณาคดีในศาลให้แก่ผู้อื่นตามที่มาตรา 33บัญญัติไว้ ผู้ที่กระทำการฝ่าฝืน
มาตรา 33 นั้น พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 82 ก็บัญญัติเป็น
ความผิดและกำหนดโทษไว้การที่นายนิตินัยซึ่งขาดจากการเป็นทนายความอยู่ก่อน
แล้วตามมาตรา 40(3) ทำการเป็นทนายความ เรียงคำให้การยื่นต่อศาลและดำเนิน
กระบวนการพิจารณาว่าความอย่างทนายความของจำเลยในศาลชั้นต้นต่อแต่นั้นมา ย่อม
เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 33
กระบวนการพิจารณาดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้นายนิตินัยจะได้ยื่นคำขอจด
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความ และนายทะเบียนสภาทนายความได้รับใบ
คำขอดังกล่าวไว้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2531 แล้ว ก็ไม่อาจทำให้การกระทำที่ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายของนายิตินัยดังกล่าวแล้วกลับเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมายขึ้นมาได้ ตราบใดที่นายิตินัยยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความของสภาทนายความ และจำเลยยังมิได้ยื่นใบแต่งตั้งทนายความตั้งนายิตินัยเป็นทนายความของจำเลยเข้ามาใหม่ กระบวนพิจารณาที่นายิตินัยเป็นผู้ดำเนินการย่อมไม่ขัดด้วยกฎหมาย ข้อเท็จจริงปรากฏว่าศาลชั้นต้นดำเนินการกระบวนพิจารณาจนกระทั่งพิพากษาคดี โดยยังไม่ปรากฏว่า นายิตินัยได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความของสภาทนายความ และจำเลยได้ยื่นใบแต่งตั้งทนายความตั้งนายิตินัยเป็นทนายความของจำเลยเข้ามาใหม่ หลังจากที่ปรากฏว่า นายิตินัยเป็นทนายความที่ขาดจากการเป็นทนายความตามมาตรา 44(3) แล้วจึงชอบที่ศาลชั้นต้นจะสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาดังกล่าวเสียทั้งหมด

พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง และกลับคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 16 ธันวาคม 2531 เป็นให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นทั้งหมดเริ่มแต่ที่สั่งรับใบแต่งตั้งทนายความของจำเลยและคำให้การของจำเลยฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2530 ไว้ ให้จำเลยยื่นใบแต่งตั้งทนายความที่ถูกต้องตามกฎหมาย และยื่นคำให้การเข้ามาใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา แล้วให้ศาลชั้นต้นดำเนินการกระบวนพิจารณาใหม่ต่อไปตามวิธีพิจารณาความ

(สุนพ กิริติยุติ-นิเวศน์ คำผอง-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ